LA HUELGA DE COCA-COLA (2014–2015)

Derechos colectivos, derechos individuales y protección judicial

1. Contexto del caso

En el año 2014, la empresa **Coca-Cola Iberian Partners** anunció un **Expediente de Regulación de Empleo (ERE)** que implicaba el cierre de varias plantas embotelladoras en España y el despido de un elevado número de personas trabajadoras, entre ellas la plantilla de la planta de Fuenlabrada.

La empresa justificó la medida alegando causas organizativas y productivas, y amparándose en la **reforma laboral de 2012**, que flexibilizaba los despidos colectivos.

Ante esta decisión, la plantilla respondió con una **huelga indefinida**, movilizaciones continuadas y una intensa actuación sindical. Durante el desarrollo de la huelga, la empresa reorganizó la producción trasladando la actividad a otras plantas, manteniendo el abastecimiento del mercado.

El conflicto fue llevado a los tribunales y tuvo una importante repercusión social, sindical y jurídica.

2. Organización del trabajo

La actividad se realizará en **grupos de trabajo**, analizando el caso desde diferentes perspectivas jurídicas. Cada grupo deberá leer el contexto y responder a las cuestiones planteadas en su apartado.

3. Análisis por grupos

Grupo 1. Derechos colectivos

Analizad el conflicto desde el punto de vista de los **derechos colectivos de las personas trabajadoras**.

Cuestiones a resolver:

- ¿Qué derechos colectivos se ejercen en este conflicto?
- ¿Por qué la huelga es un derecho colectivo y no individual?
- ¿Qué papel desempeñan los sindicatos en la organización de la huelga?
- ¿Qué importancia tiene la negociación colectiva en este tipo de conflictos?

Grupo 2. Derechos individuales afectados

Analizad el conflicto desde el punto de vista de los **derechos individuales de las personas trabajadoras**.

Cuestiones a resolver:

- ¿Qué derechos individuales se ven afectados por el ERE?
- ¿Puede una empresa reorganizar su producción durante una huelga?
- ¿Dónde se encuentra el límite entre la organización empresarial y la vulneración de derechos?
- ¿Puede una huelga perder eficacia si la empresa actúa de esta forma?
- ¿Qué papel han desempeñado los sindicatos a lo largo del conflicto?
- ¿Habría tenido el mismo resultado el conflicto sin la acción sindical?

Grupo 3. Intervención de los tribunales

Analizad el papel de la **jurisdicción social** en la resolución del conflicto.

Hecho clave:

- **Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2015**, que declara **nulo el ERE** de Coca-Cola Iberian Partners.

Cuestiones a resolver:

- ¿Por qué el Tribunal Supremo declara nulo el ERE?
- ¿Qué significa que se haya vulnerado un derecho fundamental?
- ¿Qué diferencia existe entre un despido nulo y un despido improcedente?
- ¿Qué consecuencias jurídicas tiene la nulidad del ERE para la empresa y la plantilla?

Grupo 4. Papel del Derecho y de los sindicatos

Analizad el conflicto desde una perspectiva global.

Cuestiones a resolver:

- ¿Qué papel han desempeñado los sindicatos a lo largo del conflicto?
- ¿Habría tenido el mismo resultado el conflicto sin la acción sindical?
- ¿Cómo actúa el Derecho laboral como límite al poder de la empresa?
- ¿Crees que la reforma laboral justificaba la actuación de la empresa?

4. Puesta en común

Cada grupo expondrá sus conclusiones al resto de la clase.
Se debatirán las diferencias entre derechos colectivos e individuales, el papel de los sindicatos y la función protectora del Derecho laboral.

5. Pregunta final de reflexión

Respuesta individual y razonada:

¿Qué habría ocurrido si las personas trabajadoras no se hubieran organizado colectivamente ni hubieran acudido a los tribunales para defender sus derechos?

6. Fuentes de referencia

- Constitución Española, artículo 28.2 (derecho de huelga).
- Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2015 (Coca-Cola Iberian Partners).